

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5066665-98.2024.4.02.5101/RJ**RELATOR:** JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO**IMPETRANTE:** GILNEY DA COSTA GUERRA**IMPETRADO:** JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE MACAÉ

MANDADO DE SEGURANÇA. FOLGAS INDENIZADAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À EMPREGADORA. DESNECESSIDADE. RESTITUIÇÃO. DIREITO DE OPÇÃO PELA RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO PELA VIA DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. SEGURANÇA EM PARTE CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, **CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA** ao presente writ, nos termos da fundamentação supra. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa na distribuição, comunicando-se o juízo impetrado da presente para fins de cumprimento, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2024.

5066665-98.2024.4.02.5101**510014308243 .V4****MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5066665-98.2024.4.02.5101/RJ****RELATOR:** JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO**IMPETRANTE:** GILNEY DA COSTA GUERRA**IMPETRADO:** JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE MACAÉ**RELATÓRIO**

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por GILNEY DA COSTA GUERRA contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Federal adjunto à 1ª Vara Federal de Macaé (ação originária nº 5004971-20.2023.4.02.5116) que indeferiu a expedição de ofício à pessoa jurídica empregadora e a inclusão dos valores descontados durante o ano calendário 2024, eis que pode ser objeto de restituição futura na declaração de ajuste anual do imposto de renda.

Alega, em suma, que não há qualquer elemento razoável para obstar a restituição de forma direta por Requisição de Pequeno Valor - RPV, já que a apresentação da declaração de imposto de renda do ano calendário 2024 só será apresentada no exercício de 2025, bem como menciona que foi indeferido o pedido de expedição de ofício à empregadora, permanecendo a tributação indevida, mesmo com sentença transitada em julgado.

Requer a concessão de liminar, para desconstituir a decisão judicial, para expedição de ofício à fonte pagadora para cessação dos descontos no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária, bem como para determinar a apresentação de cálculos pela União e retificação da declaração de imposto de renda, com exceção do ano corrente ao da expedição da RPV, caso em que a restituição será paga de forma direta, por intermédio da apresentação dos contracheques. No mérito, postula a confirmação da liminar.

Informações do juízo impetrado (evento 20, OFIC1).

Parecer do MPF (evento 17, PARECER1) pela ausência de hipóteses previstas no art. 178 do CPC que justifique sua intervenção.

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

Inicialmente registra-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, o mandado de segurança será concedido *“para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for*

Em âmbito infraconstitucional, o referido remédio constitucional existe para proteger *"direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e seja quais forem as funções que exerça"* (art. 1º, Lei 12.016/2009).

No caso em questão, menciona o impetrante que foi indeferida a expedição de ofício à pessoa jurídica empregadora e a inclusão dos valores descontados durante o ano calendário 2024, eis que pode ser objeto de restituição futura na declaração de ajuste anual do imposto de renda.

O Juízo de Origem decidiu no (evento 47):

"Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela parte autora, aduzindo, em síntese, a não inclusão da rubrica "Folgas Ind/Curso Offshore" e do ano-calendário 2023 nos cálculos.

É o relatório. Decido.

Denota-se da sentença o dever de restituição do indébito tributário da inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao imposto de renda de pessoa física incidente sobre as folgas indenizadas, corrigido pela SELIC, observada a prescrição quinquenal.

A parte exequente alega o dever de restituição do imposto de renda incidente sobre a verba "Folgas Ind/Curso Offshore". Por outro lado, a executada só considera as rubricas denominadas "folgas indenizadas", conforme disposto na sentença (evento 9, SENT1).

*Considerando a divergência existente, **reveja** a decisão do evento 27, DESPADEC1, eis que amplia indevidamente a coisa julgada para abarcar outras nomenclaturas.*

*Assim, **indefiro** o pedido de inclusão da rubrica "Folgas Ind/Curso Offshore", no cálculo do valor devido, devendo ser considerada somente a verba "folgas indenizadas", conforme definido em sentença evento 9, SENT1).*

Nada impede que a parte exequente ajuíze nova demanda requerendo a restituição do indébito tributário referente à verba "Folgas Ind/Curso Offshore".

Em relação ao pedido de envio de ofício à empresa empregadora, indefiro o pedido, tendo em vista que cabe à parte autora adotar as providências cabíveis para a suspensão dos descontos.

Ademais, indefiro o pedido de inclusão dos valores descontados durante o ano-calendário 2024, eis que eventual desconto indevido de IRPF pode ser objeto de restituição futura na declaração do ajuste anual do imposto de renda.

Posto isto, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente planilha de cálculos referente a rubrica "folgas indenizadas" até o ano-calendário 2023.

Cumprido, dê-se vista à parte executada por 10 (dez) dias.

Havendo concordância ou decorrido o prazo sem manifestação, prossiga-se a execução com o cadastro do requisitório.

Em caso de discordância fundamentada, voltem-me conclusos."

Com relação aos valores descontados durante o ano-calendário 2024, entendo que não há óbice legal que, na fase de cumprimento de sentença, a parte opte por executar o julgado por expedição de precatório (ou RPV), em razão de os valores serem inferiores ao limite legal, sem necessidade de aguardar a apresentação de declaração de ajuste anual futura.

Nesse sentido, jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGAS NÃO GOZADAS. JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. FORMA DE RESTITUIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. As ausências autorizadas ao serviço ou folgas não gozadas e indenizadas não sofrem a incidência de imposto de renda. Interpretação analógica das Súmulas 125 e 136 do e. STJ. 2. Os juros de mora calculados sobre parcela de quitação de verbas indenizatórias não estão sujeitos à incidência do Imposto de Renda. 3. Tendo o IR incidido indevidamente sobre verbas indenizatórias, tem a parte autora direito à repetição das quantias correspondentes, bastando-lhe provar o fato do pagamento e seu valor. A ocorrência de restituição, total ou parcial, por via de declaração de ajuste, é matéria de defesa que compete ao devedor (Fazenda) alegar e provar. É recomendável, sem dúvida, que o credor, ao apresentar seus cálculos de liquidação, desde logo desconte o que eventualmente lhe foi restituído pela via das declarações de ajuste, o que só virá em seu proveito, pois evitará o retardamento e os custos dos embargos à execução. Mas tal ônus não lhe pode ser imposto. A regra é proceder-se a execução por precatório, formulando o credor seus cálculos, que poderão ser impugnados em embargos pelo demandado. 4. Verba honorária fixada em 5% sobre o valor da condenação, em consonância com o art. 20, § 4º, do CPC.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO-INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO. AJUSTE ANUAL DO TRIBUTO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PARA FINS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que proveu o Especial da parte agravada. 2. O imposto sobre a renda tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda (produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos) e de proventos de qualquer natureza (art. 43 do CTN). 3. O art. 333, I e II, do CPC dispõe que compete ao autor fazer prova constitutiva de seu direito e o réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. In casu, os autores fizeram prova do fato constitutivo de seu direito - a comprovação da retenção indevida de imposto de renda sobre férias, abono-assiduidade e licença-prêmio não gozados em função da necessidade do serviço, os quais constituem verbas indenizatórias, conforme já está pacificado no seio desta Casa Julgadora (Súmulas acima citadas). 4. A juntada das declarações de ajuste, para fins de verificação de eventual compensação, não estabelece fato constitutivo do direito do autor, ao contrário, perfaz fato extintivo do seu direito, cuja comprovação é única e exclusivamente da parte ré (Fazenda Nacional). Ocorrendo a incidência, na fonte, de retenção indevida do adicional de imposto de renda, não há necessidade de se comprovar que o responsável tributário recolheu a respectiva importância aos cofres públicos. 5. **Não se pode afastar a pretensão da restituição via precatório, visto que o contribuinte poderá escolher a forma mais conveniente para pleitear a execução da decisão condenatória, id est, por meio de compensação ou restituição via precatório.** Precedentes desta Corte. [...] 9. Agravo regimental não-provido. (STJ, 1ª Turma, AGREsp 928.169, rel. Min. José Delgado, j. em 04/09/2007) (grifo nosso)

No entanto, com relação ao pedido de envio de ofício à pessoa jurídica empregadora, entendo que é desnecessário, pois o impetrante pode informar acerca do título executivo judicial transitado em julgado e consequentemente adotar as providências cabíveis para a suspensão dos descontos.

Ante o exposto, **VOTO no sentido de CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA** ao presente writ, nos termos da fundamentação supra. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa na distribuição, comunicando-se o juízo impetrado da presente para fins de cumprimento.